

1503940-64.2018.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Valéria Longobardi
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 23ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATEUS OSMAR DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

MATEUS OSMAR DA SILVA foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 166 dias-multa pela sentença de fls. 125/128, publicada em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
23ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503940-64.2018.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503940-64.2018.8.26.0228
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATEUS OSMAR DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

MATEUS OSMAR DA SILVA foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 166 dias-multa pela sentença de fls. 125/128, publicada em 14.04.2019, a qual transitou em julgado para o

Ministério Público em 15.04.2019 (fls. 148).

Inconformado, o réu interpôs recurso, tendo sido os autos remetidos ao Tribunal de Justiça para processamento.

Pelo v. Acórdão de fls. 224/232, publicado em 14.08.2019, foi negado provimento ao apelo, sendo mantida a sentença recorrida em seus ulteriores termos, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em 28.08.2019 (fls. 258).

Inconformado, o réu interpôs recurso especial, tendo sido os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento.

Pelo v. Acórdão de fls. 307/317, publicado em 16.12.2019, foi dado provimento ao recurso para fixar o regime aberto e determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo que avaliasse a possibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direito. O acórdão transitou em julgado em 10.02.2020 (fls. 324).

Pelo v. Acórdão de fls. 341/345, publicado em 12.02.2021, por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, conforme determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para estabelecer o regime inicial aberto e, por maioria de votos, afastaram a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, o qual transitou em julgado para o Ministério Público em 18.03.2021 (fls. 357), e para a Defesa em 30.08.2021 (fls. 369).

É o relato do essencial.

Fundamento e Decido.

Analisando-se os autos, verifica-se que é o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal.

Com efeito, a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do decreto judicial condenatório para a acusação e é regulada com base na pena concretamente aplicada, conforme previsão dos artigos 110 e 112, inciso I, do Código Penal.

No caso, foi aplicada ao executado a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa, ou seja, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos.

Nada obstante, verifica-se que o executado, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (nascido em 19.10.2000 - fls. 13), sendo, de rigor, a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, resultando, portanto, em 02 (dois) anos.

Logo, decorreram mais de 02 (dois) anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação em 15.04.2019 (fls. 148) e a presente data.

Ainda, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Portanto o lapso prescricional da pretensão executória da pena já se operou, devendo assim, ser reconhecida a prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do sentenciado.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MATEUS OSMAR DA SILVA, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, caput; 114, inciso II e 115, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD, TRE e Juízo da Condenação a respeito da extinção das penas, para as providências necessárias.

Arquivando-se os autos

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA